

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2867/2538

นายเต็มศักดิ์ กฤษณามรณะ ผู้ชำระ
บัญชีร้องขอให้

ผู้ร้อง

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ไชนิส จำกัด ล้ม
ละลาย

ผู้ร้อง

นางม่วยฮึง แซ่เต๋
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
นางม่วยฮึง แซ่เต๋ ผู้ร้อง

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 292

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีทางชนะคดี ขอศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีไว้จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษา หมายเหตุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แถลงคัดค้าน (อันดับ 70) คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ไชนิส จำกัด เต็ดขาดในการจัดกิจการและทรัพย์สินของบริษัทฯ ปรากฏตามทางสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่า ผู้ร้องเป็นหนี้บริษัทตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ลงประกาศทางหนังสือพิมพ์แจ้งให้ผู้ร้องชำระเงินจำนวน ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย ผู้ร้องไม่ปฏิเสธหนี้ภายในกำหนดเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงขอให้ศาลออกคำสั่งบังคับและ หมายบังคับคดีให้ผู้ร้องชำระหนี้จำนวนดังกล่าว ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องมีภูมิลำเนาที่แน่นอน

การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ร้อง ชำระหนี้โดยวิธีประกาศทางหนังสือพิมพ์เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้ร้องไม่ทราบประกาศในหนังสือพิมพ์จึงไม่อาจปฏิเสธหนี้ ภายในกำหนดได้ และจำนวนหนี้ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แจ้งให้ผู้ร้องชำระหนี้ไม่ถูกต้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหนังสือ ทวงถามให้ผู้ร้องชำระหนี้ใหม่และให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คิดคำนวณยอดหนี้ใหม่ ให้ถูกต้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของ ผู้ร้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 68,67) ชั้นอุทธรณ์ ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้งดการ บังคับคดี ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า ผู้ร้องไม่นำส่งสำเนาคำร้อง และไม่ชำระค่า ธรรมเนียมภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ถือว่าผู้ร้อง ไม่ตั้งใจให้ศาลสั่งคำร้องดัง กล่าว ให้ยกคำร้อง (รวมอยู่ในสำนวนคดีล้มละลายหมายเลขดำที่ 119/2538 อันดับ 73 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง ตามคำร้องเป็นกรณีผู้ร้องขอให้งดการบังคับคดีไว้ ในระหว่างฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292(2) ประกอบด้วยพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483มาตรา 153 ซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลชั้นต้นที่จะมีคำสั่งว่ามีเหตุ สมควรให้งดการบังคับคดีไว้หรือไม่ ศาลฎีกาไม่มีอำนาจที่จะสั่งให้งดการบังคับคดี ตามคำร้องของ ผู้ร้องให้ได้ ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง ตามคำร้องเป็นกรณีผู้ร้องขอให้งดการบังคับคดีไว้ ในระหว่างฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292(2) ประกอบด้วยพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483มาตรา 153 ซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลชั้นต้นที่จะมีคำสั่งว่ามีเหตุ

สมควรให้งดการบังคับคดีไว้หรือไม่ ศาลฎีกาไม่มีอำนาจที่จะสั่งให้งดการบังคับคดี
ตามคำร้องของ ผู้ร้องให้ได้ ให้ยกคำร้อง

(ปรีชา นาคพันธุ์-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>